佛冈龙山广东博华陶瓷有限公司“3·22”一般高处坠落事故调查报告

佛冈县政府事故调查组

2025年7月25日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）工程情况.....2
（二）事故单位概况.....2
（三）相关人员情况.....5
（四）涉事单位及人员的合同情况.....7
（五）涉事项目安全管理情况.....8
（六）事故发生经过.....11
（七）事故现场情况.....12
（八）事故伤亡和经济损失情况.....13
（九）事故当天的气象情况.....13
二、事故应急处置情况.....13
（一）事故信息接报响应及应急处置情况.....13
（二）医疗救治和善后情况.....14
（三）事故应急处置评估.....14
三、事故原因及性质.....14
（一）事故直接原因.....14
（二）事故相关单位落实安全生产主体责任情况.....14
（三）事故性质.....17
四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议.....17
（一）免于追究责任人员.....18
（二）对相关责任单位的责任认定和处理建议.....18
（三）对有关责任人员的责任认定和处理建议.....19
五、事故防范和整改措施.....21

佛冈龙山广东博华陶瓷有限公司“3·22”一般高处坠落事故调查报告

2025年3月22日15时许，佛冈县龙山镇广东博华陶瓷有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失166万元。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定要求，佛冈县人民政府于2025年4月8日依法成立了由县府办副主任范*洲为组长，县应急管理局、县住房城乡建设局、县发展改革局、县公安局、县工业和信息化局局、县人力资源社会保障局、县总工会、县供电局和龙山镇政府等有关人员组成的佛冈龙山广东博华陶瓷有限公司“3·22”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，本次事故是一起因作业人员杨*涵安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未正确使用劳动防护用品的情况下进

行高处作业，工程现场未设置生命线、安全网等安全防护措施，施工单位未有效落实安全生产主体责任，承包单位违法分包给不具备资质的单位，现场监督管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程情况

工程名称:《广东博华有限公司23.952MW(一期17.964MW,三期5.988MW）分布式光伏发电项目工程（以下简称光伏项目），施工地点位于清远市佛冈县广东博华陶瓷有限公司，施工内容为厂房顶棚加固、换瓦和光伏发电项目的施工和并网，该项目获得了县发展改革局批准的《广东省企业投资项目备案证》，备案计划开工时间为2025年4月，计划竣工时间为2026年4月。

此次事故具体地点位于广东博华陶瓷有限公司园区******，发生在厂房顶棚加固、换瓦施工环节，事发时相关工人正在顶棚进行安全设施和夹具安装作业。

（二）事故单位概况

1.广东博华陶瓷有限公司（以下简称“博华公司”），光伏项目厂房顶棚出租方，成立于2003年11月27日，注册地位于广东省佛冈县龙山镇陶瓷城，统一信用代码是9144180075********，法定代表人为苏*炜，经营范围：生产和销售陶瓷完全玻化石、瓷质内外建筑陶烧、日用陶瓷、陶瓷原料;新型建筑材料制造(不含危险化学品)，新材料技术推广服务;非居住房地产租赁(以上项目不涉及外商投资

准入特别管理措施)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动)。

2.中能(佛冈)新能源有限公司(以下简称“中能公司”)，光伏项目厂房顶棚承租方，光伏项目的备案单位、业主。成立于2024年11月24日，注册地位于佛冈县龙山镇陶瓷城广东博华陶瓷有限公司新办公楼******，统一信用代码是91441821MA********，法定代表人为胡*波，经营范围：一般项目:新兴能源技术研发;信息技术咨询服务;太阳能发电技术服务;工程管理服务;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;发电技术服务;生物质能技术服务;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程监理;建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

3.中深（天津）电力工程有限公司（以下简称“中深公司”），光伏项目的施工单位。成立于2022年3月16日，注册地位于天津经济开发区发达街泰达MSD-H区双碳大厦******，统一信用代码是91120116MA********,法定代表人为廖*宇，经营范围：许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程施工;地质灾害治理工程设计;建筑智能化系统设计;文物保护工程设计;住业：地质灾害治理工

程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专业设计服务;工业工程设计服务;规划设计管理:安全技术防范系统设计施工服务;图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务:体育场地设施工程施工;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外):土石方工程施工:园林绿化工程施工;金属门窗工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。获得了《承装(修、试)电力设施许可证》《建筑业企业资质证书》以及《安全生产许可证》，具备承装电力设施资质。

4.湖北荣膺建设工程有限公司(以下简称“荣膺公司”)，光伏项目劳务承包单位。成立于2017年3月15日，注册地位于宜昌市武陵区三斗坪镇******，统一信用代码是91420117MA********,法定代表人为龙*清，经营范围许可项目:各类工程建设活动、住宅室内装饰装修，建筑劳务分包;施工专业作业;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包:机械设备销售;建筑材料销售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);对外承包工程;工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。获得了《承装(修、试)电力设施许可证》《建筑业企业资

质证书》以及《安全生产许可证》，具备承装电力设施资质。

5.广州志远劳务有限公司（以下简称“志远公司”），光伏项目劳务承包单位。成立于2025年1月16日，注册地位于广州市白云区******，统一信用代码是91440111MA********，法定代表人为何*良，经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。（依法须经批准的项目，相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）相关人员情况

杨*涵，男，汉族，身份证号码：411621********4252，河南扶沟江村人，广州志远劳务有限公司的员工，在本次事故中死亡。

苏*炜，男，汉族，1963年1月生，广东佛山禅城人，身份证号码：440601********3417，广东博华陶瓷有限公司法定代表人。

谢*媚，女，汉族，1981年10月生，广东佛山人，身份证号码：441402********0425，广东博华陶瓷有限公司项目负责人。

黄*梅，女，汉族，1990年9月生，广东佛冈人，身份证号码：441821********2763，广东博华陶瓷有限公司安全管理人员。

胡*波，男，汉族，1981年9月生，广东广州人，身份证号码：420583********0030，中能（佛冈）新能源有限公司法定代表人。

孙*东，女，汉族，1978年1月生，黑龙江哈尔滨人，身份证号码：230103********3920，中能（佛冈）新能源有限公司总经理。

王*兵，男，汉族，1978年9月生，湖北黄冈人，身份证号码：422103********0878，中能（佛冈）新能源有限公司项目经理。

廖*宇，女，汉族，1990年5月生，广东深圳龙岗人，身份证号：522128********0024，中深（天津）电力工程有限公司法定代表人。

李*，男，汉族，1985年6月生，广东清远人，身份证号码：421125********7638，中深（天津）电力工程有限公司项目经理，负责其公司承揽的光伏项目建设的全面工作。

龙*清，男，汉族，1983年12月生，湖北宜昌点军人，身份证号码：420504********4015，湖北荣膺建设工程有限公司法定代表人。

罗*飞，男，汉族，1991年6月生，河北邯郸人，身份证号码是 130434********3939，湖北荣膺建设工程有限公司项目负责人，负责其公司承揽的光伏项目劳务作业的全面工作。

何*良，男，汉族，1990年8月生，四川邛崃火井人，身份证号码：510183********6250，广州志远劳务有限公司法定代表人。

蒋*伟，男，汉族，1990年10月生，四川成都邛崃人，身份证号码：510183********3518，广州志远劳务有限公司

股东之一，公司的主要负责人。

刘*龙，男，汉族，1994年4月生，河南扶沟江村人，身份证号码：412721********4210，广州志远劳务有限公司员工，是博华陶瓷厂区涉事光伏施工片区的组长。

（四）涉事单位及人员的合同情况

1.2024年6月28日，中能公司与博华公司签订了《广东博华陶瓷有限公司60MWp分布式光伏发电项目合同能源管理合同》，租赁了其房屋屋顶和配套设施（统称“租赁物”）用于建设分布式光伏发电项目，博华公司租赁物以*元/年/平方米出租给中能公司，科技信息物所在地为项目所在地，按照**平方米计算，租期为**年。

2.中能公司租赁了博华公司租赁物后，完成了在县发展改革局就该光伏项目的备案工作，获得了县发展改革局批准的《广东省企业投资项目备案证》。中能公司前期开发阶段就项目合作和中深公司进行洽谈，中深公司只是中能公司的意向施工单位，但双方未签订任何施工承包合同，中深公司也不是总承包单位，中深公司未向中能公司报备、未经开工许可擅自进场施工，因此认定中深公司是光伏项目建设实际上的施工单位。

3.2025年2月，中深公司将光伏项目施工的劳务作业分包给荣膺公司，双方签订了《光伏施工劳务承包协议》，承包方式为以光伏板的瓦数为计算单位，按**元/瓦的价格承包施工劳务。另外，协议还就有关安全生产管理职责进行了约定。

4.2025年2月，荣膺公司承揽光伏项目的劳务作业后，又将光伏项目部分施工工程（光伏支架、组件安装、穿刺垫片安装、导水夹安装、围栏安装）的劳务作业分包给志远公司，双方签订《光伏施工劳务承包协议》，承包方式为以光伏板的瓦数为计算单位，按**元/瓦的价格承包施工劳务。另外，协议还就有关安全生产管理职责进行了约定。

5.2025年3月，荣膺公司与杨*涵签订《个人劳务协议》，约定劳务期限为2025年3月14日至2025年4月30日，荣膺按杨*涵每工日**元支付劳动报酬，支付方式为荣膺公司先把劳动报酬转账到志远公司，志远公司再发给杨*涵个人。经查，杨*涵实为志远公司招聘而来的员工，为了便于购买杨*涵个人保险，荣膺公司和志远公司约定以荣膺公司名义和杨*涵签订了《个人劳务协议》，因此认定杨*涵是志远公司的员工。

（五）涉事项目安全管理情况

1.博华公司的安全管理情况

经查，博华公司与中能公司签订了《广东博华陶瓷有限公司60MWp分布式光伏发电项目合同能源管理合同》，合同中明确了双方安全生产职责，博华公司也对中能公司以及承建单位中深公司的资质进行了查验归档，也收集了部分作业施工人员的高处作业持证情况，制定了《关于光伏工程施工期间防风防雨专项应急预案》以及《光伏项目高空作业专项行动实施方案》，也安排了巡逻人员不定期进行巡查，发现问题有及时督促施工单位及时整改消除。但仍存在未及时发

现、督促施工承包单位消除施工工人未持证上岗、未严格按照规定正确佩戴安全绳、未设置生命线、安全网等安全防护措施等事故隐患的问题，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。

2.中能公司的安全管理情况

事发时，中能公司还未与总承包单位签订《广东博华有限公司23.952MW（一期17.964MW,三期5.988MW）分布式光伏发电项目EPC总承包合同》，总承包单位也未开展发包工作，未与中深公司正式签订施工合同，中深公司未进行报备、未经开工许可擅自进场进行施工进而发生事故；事发后，中能公司第一时间接管现场，立即要求中深公司停止施工作业，并清退了相关人员和设备。

经查，中能公司具备光伏发电项目备案企业资质，与产权方签订了能管协议，租赁其“厂房屋面”拟建设光伏项目，分别于2024年11月15日、2024年11月25日、2024年12月20日获得佛冈县发展和改革局批准项目建设的备案证书，项目名称分别是广东博华陶瓷有限公司一期17.964MW分布式光伏发电项目、广东博华陶瓷有限公司二期23.952MW分布式光伏发电项目、广东博华陶瓷有限公司三期5.988MW分布式光伏发电项目，备案证显示的计划开工时间为2025年4月，获取光伏项目备案后，中能公司通过合法途径开展了项目总承包单位招标，于2025年4月17日确定了总承包中标单位为安徽华电工程咨询有限公司，并于2025年6月25日于安徽华电工程咨询有限公司签订了《广东博华有限公司

23.952MW（一期17.964MW,三期5.988MW）分布式光伏发电项目EPC总承包合同》，合同中约定了建设方、承建方安全生产管理职责，现场的安全管理主要由总承包单位具体负责，项目进入建设期后，中能公司聘请监理单位对项目的进度、质量、安全、环境等进行全面监督，该公司已通过公开招投标方式于2025年4月7日与广东天安项目管理有限公司签订监理服务合同。中能公司已对总承包单位和监理单位的有关资质进行了查验，总承包单位和监理单位具备相应资质。

3.中深公司的安全管理情况

经查，中深公司具备电力设施承装资质，公司授权委托李*该光伏项目建设的负责人，负责项目建设的全面工作，将光伏项目劳务分包给具备资质的荣膺公司，虽然建立了相关的安全生产制度和操作规程，也开展了对施工人员的安全培训教育，也提供有安全检查记录表，但中深公司在未签订施工合同的情况下，未向中能公司报备，未经开工许可擅自进场施工，其作为光伏项目的施工单位，是项目建设的用工单位，安全管理混乱，未制定包括高处作业在内的施工实施方案，现场监督管理不到位，未有效采取技术、管理措施，及时发现并消除未设置生命线、安全网等安全防护措施以及工人未持证上岗、未格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患，未及时发现并消除劳务承包单位违规分包的事故隐患。

4.荣膺公司的安全管理情况

经查，荣膺公司具备电力设施承装资质，公司委托罗*

飞作为该项目负责人，负责其公司承揽的光伏项目劳务作业的全面工作，安排了许*杰作为安全管理人员进行管理。虽然公司有制定安全生产规章制度和操作规程，并且也开展安全培训教育工作，但公司安全管理混乱，将自身承包的劳务作业再次违规分包，在没有高处作业施工实施方案的情况组织工人进行高处作业，现场监督管理不到位，未有效采取技术、管理措施，及时发现并消除未设置生命线、安全网等安全防护措施以及工人未持证上岗、未严格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患。

5.志远公司的安全管理情况

经查，公司的主要负责人是蒋*伟，安排了叶*杰、黄*进两名员工进行安全管理，安排了几个片区组长负责片区光伏施工，公司有制定安全生产规章制度和操作规程，也有开展安全培训工作，也向员工提供安全绳、安全帽，平时也有开展隐患排查工作。但志远公司不具备电力设施承装资质，违规承包项目劳务作业，没有严格查验高处作业人员持证上岗情况，聘请杨*涵等未取得高处作业特种作业操作证资格的人员安排从事高处作业，现场监督管理不到位，未及时发现并消除工人未严格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患。

（六）事故发生经过

2025年3月22日下午15时许，杨*涵、刘*龙等人在佛冈县龙山镇广东博华陶瓷有限公司园区******闲置仓库棚顶对棚顶进行设置安全设施和安装夹具等加固作业时，杨*涵不慎踩到塑料采光板，采光板断裂，杨*涵从破裂口摔落

至地面，棚顶距离地面大概有 8 米的高度。现场工人刘*龙刚好要下去地面拿东西，途经仓顶发现透光板掉了，往下一看发现有一个人就立马走下仓库查看，看到杨*涵斜仰躺在地上，立即拨打了 120 急救电话，并叫了其他工人下来，杨*涵经 120 救护车护送至佛冈县人民医院抢救，于当天 16 时 30 分抢救无效死亡。

（七）事故现场情况

事故现场位于佛冈县龙山镇广东博华陶瓷有限公司园区******闲置仓库棚顶。现场情况如图：



事故现场图一



事故现场图二

（八）事故伤亡和经济损失情况

本次事故造成1人死亡，死者杨*涵，男，汉族，身份证号码：411621********4252，河南扶沟江村人。截至目前，荣膺公司已赔付死者家属人民币166万元，无其他经济损失，直接经济损失166万元。

（九）事故当天的气象情况

经查询，2025年3月22日，天气是"白天晴，夜间晴"，气温在16℃—28℃之间，南风。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报响应及应急处置情况

事故发生后，相关部门迅速赶赴现场，进行现场秩序维护，协助做好家属安抚和善后处理工作。县应急管理局接报

获悉事故情况后，经核查确认该事故为一般生产安全事故，迅速聘请安全专家对事故进行原因技术分析；县人民政府立刻组织龙山镇和相关部门成立事故调查组对事故进行全面调查。龙山镇政府召集死者家属和中深公司、荣膺公司就赔偿事宜进行协调，双方就相关赔偿事宜达成一致。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，事故单位积极安抚死者家属，政府部门积极安抚和协调死者家属赔偿工作，涉事企业与死者家属已达成赔偿和谅解协议，并赔付完毕，家属情绪较为稳定，死者遗体已火化，未造成社会不良影响。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，龙山镇政府及相关部门在获悉事故情况后，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序。经评估，各方在本次事故中应急响应迅速，现场处置科学，应急处置评估为及时、有效。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

1.作业人员杨*涵安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未正确使用劳动防护用品的情况下进行高处作业。

2.涉事项目工程现场未设置生命线、安全网等安全防护措施。

（二）事故相关单位落实安全生产主体责任情况

1.博华公司未对进入本公司施工作业的从业人员进行资质严格查验，博华公司未及时发现、督促施工承包单位消除施工工人未持证上岗、未严格按照规定正确佩戴安全绳、未设置生命线、安全网等安全防护措施等事故隐患的问题，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。

2.中能公司在事发时还未与总承包单位签订《广东博华有限公司23.952MW（一期17.964MW,三期5.988MW）分布式光伏发电项目EPC总承包合同》，总承包单位也未开展发包工作，未与中深公司正式签订施工合同，中深公司未进行报备、未经开工许可擅自进场进行施工进而发生事故；在事发后，中能公司第一时间接管现场，立即要求中深公司停止施工作业，并清退了相关人员和设备。

经查，中能公司具备光伏发电项目备案企业资质，与产权方签订了能管协议，租赁其“厂房屋面”拟建设光伏项目，分别于2024年11月15日、2024年11月25日、2024年12月20日获得佛冈县发展和改革局批准项目建设的备案证书[1]，项目名称分别是广东博华陶瓷有限公司一期17.964MW分布式光伏发电项目、广东博华陶瓷有限公司二期23.952MW分布式光伏发电项目、广东博华陶瓷有限公司三期5.988MW分布式光伏发电项目，备案证显示的计划开工时间为2025

[1]《关于企业投资项目核查和备案管理的实施办法》第二条 本实施办法所称企业投资项目（以下简称项目）是指企业在本省行政区域内投资建设的固定资产投资项目，按性质类别分为基本建设（包含新建、扩建、改建）与工业和信息化领域技术改造（采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升），包括：（一）企业使用自己等措资金的项目；（二）企业使用自己等措资金并申请使用政府投资补助或贷款贴息等的项目。
《关于企业投资项目核查和备案管理的实施办法》第四条 根据项目不同情况，分别实行核准管理或备案管理。对关系国家安全、涉及全省重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，实行核准管理。其他项目实行备案管理。

年4月，获取光伏项目备案后，中能公司通过合法途径开展了项目总承包单位招标，于2025年4月17日确定了总承包中标单位为安徽华电工程咨询有限公司，并于2025年6月25日于安徽华电工程咨询有限公司签订了《广东博华有限公司23.952MW（一期17.964MW,三期5.988MW）分布式光伏发电项目EPC总承包合同》，合同中约定了建设方、承建方安全生产管理职责，现场的安全管理主要由总承包单位具体负责，项目进入建设期后，中能公司聘请监理单位对项目的进度、质量、安全、环境等进行全面监督，该公司已通过公开招投标方式于2025年4月7日与广东天安项目管理有限公司签订监理服务合同。中能公司已对总承包单位和监理单位的有关资质进行了查验，总承包单位和监理单位具备相应资质。暂无发现该公司未履行安全生产职责的情况。

3.中深公司在未签订施工合同的情况下，未向中能公司报备，未经开工许可擅自进场施工，其作为光伏项目的施工单位，是项目建设的用工单位，未有效落实安全生产主体责任，安全管理混乱，未制定包括高处作业在内的施工实施方案，现场监督管理不到位，未有效采取技术、管理措施，及时发现并消除未设置生命线、安全网等安全防护措施以及工人未持证上岗、未格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患，未及时发现并消除劳务承包单位违规分包的事故隐患。

4.荣膺公司，劳务作业承包单位，公司安全管理混乱，将自身承包的劳务作业违法分包[2]，在没有高处作业施工实

[2]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第二条 本办法所称建筑工程，是指房屋建筑和市政基础设施工程及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程。第十二条 存在下列情形之一的，属于违法分包：（五）专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；

施方案的情况组织工人进行高处作业，现场监督管理不到位，未有效采取技术、管理措施，及时发现并消除未设置生命线、安全网等安全防护措施以及工人未持证上岗、未严格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患。

4.志远公司，劳务作业承包单位，志远公司不具备电力设施承装资质，违法[3]承包项目劳务作业，没有严格查验高处作业人员持证上岗情况，聘请杨*涵等未取得高处作业特种作业操作证资格的人员安排从事高处作业，现场监督管理不到位，未及时发现并消除工人未严格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，本次事故是一起因作业人员杨*涵安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未正确使用劳动防护用品的情况下进行高处作业，工程现场未设置生命线、安全网等安全防护措施，施工单位未有效落实安全生产主体责任，承包单位违法分包给不具备资质的单位，现场监督管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关单位和责任人员作如下处理：

第十八条　房屋建筑和市政基础设施工程以外的专业工程可参照本办法执行。省级人民政府住房和城乡建设主管部门可结合本地实际，依据本办法制定相应实施细则。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十条　生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

（一）免于追究责任人员

杨*涵，作业人员杨*涵安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未正确使用劳动防护用品的情况下进行高处作业，对本次事故发生负有直接责任，因其在事故中已死亡，建议免于追究。

（二）对相关责任单位的责任认定和处理建议

1.博华公司，未对进入本公司施工作业的从业人员进行资质严格查验，未及时发现、督促施工承包单位消除施工工人未持证上岗、未严格按照规定正确佩戴安全绳、未设置生命线、安全网等安全防护措施等事故隐患的问题，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[4]的规定进行行政处罚。

2.中深公司，在未签订施工合同的情况下，未向中能公司报备，未经开工许可擅自进场施工，未有效落实安全生产主体责任，安全管理混乱，未制定包括高处作业在内的施工实施方案，现场监督管理不到位，未有效采取技术、管理措施，及时发现并消除未设置生命线、安全网等安全防护措施以及工人未持证上岗、未格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患，未及时发现并消除劳务承包单位违规分包的事故隐患。对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定进行

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

行政处罚。

3.荣膺公司，公司安全管理混乱，将自身承包的劳务作业违法分包[5]，在没有高处作业施工实施方案的情况组织工人进行高处作业，现场监督管理不到位，未有效采取技术、管理措施，及时发现并消除未设置生命线、安全网等安全防护措施以及工人未持证上岗、未严格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患。对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[6]第一项的规定进行行政处罚。

4.志远公司，志远公司不具备电力设施承装资质，违法[7]承包项目劳务作业，没有严格查验高处作业人员持证上岗情况，聘请杨*涵等未取得高处作业特种作业操作证资格的人员安排从事高处作业，现场监督管理不到位，未及时发现并消除工人未严格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患。对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[8]第一项的规定进行行政处罚。

（三）对有关责任人员的责任认定和处理建议

1.谢*媚，广东博华陶瓷有限公司项目负责人。未对进

[5] 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第二条　本办法所称建筑工程，是指房屋建筑和市政基础设施工程及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程。
第十二条　存在下列情形之一的，属于违法分包：（五）专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；
第十八条　房屋建筑和市政基础设施工程以外的专业工程可参照本办法执行，省级人民政府住房和城乡建设主管部门可结合本地实际，依据本办法制定相应实施细则。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条　生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

入本公司施工作业的从业人员进行资质认真查验，未及时督促承包单位消除施工工人未持证上岗、未严格按照规定做好佩戴安全绳等事故隐患，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[9]的规定进行行政处罚。

2.李*，中深（天津）电力工程有限公司项目经理。安全管理不到位，未做好督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除未置生命线、安全网等安全防护措施的事故隐患；为及时消除工人未持证上岗、未格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患，未及时发现并消除劳务承包单位违规分包的事故隐患。对事故发生负有领导责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]进行行政处罚。

3.罗*飞，湖北荣膺建设工程有限公司项目负责人。现场监督管理不到位，未做好督促、检查本单位的安全生产工作，在没有高处作业施工实施方案的情况组织工人进行高处作业，未及时发现并消除未设置生命线、安全网等安全防护措施以及工人未持证上岗、未严格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患。对事故发生负有领导责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11]

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

进行行政处罚。

4.蒋*伟，广州志远劳务有限公司的股东，主要负责人。现场监督管理不到位，未及时发现并消除工人未持证上岗和未严格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患。对事故发生负有领导责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[12]进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，切实加强安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对本次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）博华公司要认真吸取事故教训并举一反三，严格落实企业安全主体责任，建立健全外包工程管理制度，强化安全生产的统一协调、管理，特别是加强对高处作业等高危险作业的全过程现场安全管理，及时发现安全隐患并予以消除；公司主要负责人必须进一步提高安全意识，认真落实国家、地方政府及行业的有关安全生产的法律、法规、规范，及时消除存在的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

（二）中深公司、荣膺公司、志远公司要认真吸取事故教训并举一反三，严格落实企业安全主体责任，做好安全生产管理工作，迅速排查和整改公司在安全管理中存在的安全隐患，加强对工人的安全教育培训，制定和完善有关的安全生产规章制度和安全操作规程，切实加强现场作业安全管

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

理，防范事故发生；公司主要负责人必须进一步提高安全意识，认真落实国家、地方政府及行业的有关安全生产的法律、法规、规范，及时消除存在的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

（二）县发展改革局要按照“三管三必须”原则，深入剖析本次事故教训，从建立健全光伏发电建设项目安全监管机制着手，细化、完善光伏发电建设项目报装备案、建设实施、安全施工、验收并网等环节，加强对光伏建设项目巡查检查，指导、督促全县屋顶分布式光伏发电项目备案企业加强安全生产管理，严禁投资主体委托无施工资质的企业、无特种作业证件个人承担安装施工业务；还要组织向备案企业、从业人员定期通报事故基本信息和有关处置情况，强化事故警示宣传教育。

（三）县住房城乡建设局要依职责抓好房屋市政建设项目安全监管，进一步加强对拟建光伏项目房屋安全评估意见的抽查指导，对各镇开展光伏发电项目建设、建筑安装工程建设、限额以下工程和零星作业等方面加强指导；要严格房屋市政建设及限额以上工程等监督检查，强化对分包、外包单位劳务派遣和灵活用工人员的安全管理，依法依规各类查处违法违规建设行为。

（四）龙山镇政府要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实属地管理责任，要加强对辖区内各类建筑工程、施工项目的巡查、检查，督促施工单位落实高处作业“五个必须”，对检查中发现的问题及时

处理，查补监管漏洞和盲区；发现违章高处作业等事故隐患和安全生产违法违规行为，及时责令整改或报有关部门查处，防范此类事故再次发生。